



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT MARKPLUS INDONESIA

DAN

SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS
ENMARK BATCH 1 KELAS WEEKDAYS
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NOMOR: 0460/MI/XII/2022
621A/IT1.B04/KS.00/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan bulan Agustus, tahun 2022 (08-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Jacob Silas Mussry**, selaku Direktur, berdasarkan Akta Notaris No: 02 tanggal 3 April 2016, berdasarkan hal tersebut sah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT MarkPlus Indonesia, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, beralamat di EightyEight@Kasablanka Lantai 8, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.**, selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung (ITB), berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 015/SK/II.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020 – 2025, dan berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 376/IT1.A/SK-KP/2022 tentang Pemberhentian Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan, Pelaksana Tugas Wakil Dekan Bidang Akademik, Pelaksana Tugas Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, beralamat kantor di Jalan Tamansari Nomor 64, Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Pihak I	Pihak II

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan pelopor dan lembaga pelatihan profesional terkemuka di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan program Magister Administrasi Bisnis bagi perseorangan yang dinaungi oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas/Sekolah bagian dari ITB PTN BH yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Administrasi Bisnis, selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud:

1. **Peserta Didik** adalah perseorangan yang dinaungi **PIHAK PERTAMA** dan terdaftar sebagai mahasiswa pada **PIHAK KEDUA** melalui Program Magister.
2. **Dosen** adalah tenaga pengajar dari **PIHAK KEDUA** yang akan mendidik Peserta Didik termasuk memberikan bimbingan hingga Peserta Didik dinyatakan lulus Program Magister.
3. **Program Magister** yang dimaksud adalah Program Magister Administrasi Bisnis yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **Laporan Kemajuan Akademik** adalah rekaman jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB.
5. **Transkrip Akademik** adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB.
6. **Semester Reguler** adalah satu tahun akademik yang terdiri atas 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.
7. **Semester Pendek** adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu, termasuk proses perkuliahan dan evaluasi.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk membangun dan meningkatkan kerja sama antara **PARA PIHAK** melalui penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada **Peserta Didik**.
- (2) Perjanjian bertujuan untuk meningkatkan segala potensi dan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan Program Magister guna menunjang proses peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan serta dapat memperluas jejaring kerja sama di masa yang akan datang.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi penyelenggaraan pendidikan Program Magister bagi **Peserta Didik** yang memenuhi syarat dan bertempat di **PIHAK PERTAMA** untuk kelas *Entrepreneurial Marketing* (ENMARK) Batch 1 Kelas *Weekdays* untuk penerimaan Semester 1 (satu) Tahun Akademik 2022/2023.

PASAL 4 JUMLAH PESERTA MINIMUM

Penyelenggaraan Program Kerjasama Pendidikan ENMARK Batch 1 Kelas *Weekdays* untuk penerimaan Semester 1 (satu) Tahun Akademik 2022/2023 memiliki minimum peserta berjalan adalah 12 (dua belas) peserta didik, dan apabila tidak memenuhi minimum peserta maka kelas tersebut akan di alihkan ke penerimaan semester berikutnya.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Program Magister akan dilaksanakan selama 18 (delapan belas) bulan terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2022 hingga 23 Desember 2023.
- (2) Perkuliahan Program Magister akan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang akan diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap semester.
- (3) Pada semester akhir Program Magister, setiap **Peserta Didik** secara bersamaan wajib mengambil 1 (satu) mata kuliah yang dilaksanakan secara modular selama 1 (satu) minggu di MBA ITB Kampus Jakarta, kegiatan ini dapat dilaksanakan apabila tidak dalam keadaan kebencanaan atau pandemi atau kondisi memaksa lainnya yang tidak memungkinkan terjadinya pembelajaran secara luring.
- (4) Biaya pendidikan selama pelaksanaan perkuliahan adalah menjadi tanggung jawab **Peserta Didik** dan diatur detail pada Pasal 8 Perjanjian ini.
- (5) Jika waktu pelaksanaan Program Magister melebihi waktu yang ditentukan dalam ayat (1) karena pengulangan mata kuliah atau sebab tertentu, maka pelaksanaan Program Magister diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 12 (dua belas) bulan.
- (6) Segala tambahan biaya pendidikan yang diakibatkan perpanjangan waktu sesuai dengan ayat (5) akan ditanggung oleh **Peserta Didik** yang bersangkutan.
- (7) **Peserta Didik** diwajibkan sudah memiliki sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dan Potensi Dasar Akademik dengan skor sesuai dengan standar minimum yang di tentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (8) **Peserta Didik** diperbolehkan mengambil mata kuliah yang sama di kelas lain (pada program kelas reguler) yang ada di Program Magister apabila peserta didik tidak dapat mengikuti kelas yang seharusnya dikarenakan adanya penugasan khusus dari tempat bekerja peserta didik.
- (9) Implementasi pelaksanaan Kerja Sama akan di monitoring dan di evaluasi oleh Gugus Kendali Mutu SBM ITB.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Program Magister.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- Memperoleh Laporan Kemajuan Akademik **Peserta Didik** setiap semester dari **PIHAK KEDUA**, berupa Transkrip Akademik setiap semester; dan
 - Memperoleh dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lain yang diperlukan terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi perkembangan prestasi **Peserta Didik**.
 - Mendapatkan pembayaran atas jasa pemasaran serta fasilitas dan layanan pendukung kegiatan akademik sesuai dengan kewajiban-kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per peserta.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- Melakukan kegiatan pemasaran dan *rekrutmen* calon **Peserta Didik** yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari **PIHAK KEDUA**;
 - Memberikan informasi dan mengkoordinasikan kepada **PIHAK KEDUA** segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** tentang pengiriman **Peserta Didik** Program Magister yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
 - Memberikan kontribusi pada **PIHAK KEDUA** dalam pemutakhiran konten perkuliahan dengan data-data dan tren perkembangan pasar terkini dalam mata-mata kuliah terkait bidang pemasaran;
 - Mengundang praktisi yang memiliki gelar doktor untuk turut mengajar sebagai dosen tidak tetap (paruh waktu) dan mengundang dosen tamu yang merupakan praktisi di bidang marketing untuk menambah eksposur mahasiswa. Kualifikasi dan jumlah dosen tidak tetap diatur sesuai peraturan dan akreditasi yang berlaku dari **PIHAK KEDUA**;
 - Menyediakan fasilitas perkuliahan di kantor pusat MarkPlus yang berada di pusat bisnis Jakarta (88 Office, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan). Fasilitas perkuliahan berupa ruang kelas dengan fasilitas daring, luring maupun bauran.
 - Menyediakan fasilitas dan layanan pendukung pengembangan profesional peserta didik seperti acara konferensi/seminar/workshop dan majalah pemasaran selama masa studi.
 - Mengingatkan **Peserta Didik** untuk melakukan pembayaran segala biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Memberlakukan semua ketentuan akademik untuk penyelenggaraan pendidikan Program Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;

Pihak I	Pihak II
	

- b. Menentukan nilai, prestasi, dan kelulusan **Peserta Didik** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Mengirimkan surat dan/atau berkonsultasi langsung dengan **PIHAK PERTAMA** terkait dengan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, kewajiban administrasi, dan masa studi **Peserta Didik**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menginformasikan prosedur dan tata cara serta persyaratan penerimaan **Peserta Didik** pada pendidikan Program Magister;
 - b. Melaksanakan seleksi seluruh **Peserta Didik** yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menyediakan dan menyerahkan bahan-bahan kuliah Program Magister kepada peserta didik, **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan bahan-bahan kuliah dimaksud kepada **Peserta Didik** paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal perkuliahan;
 - d. Menyediakan dosen pengajar sebanyak atau sesuai kebutuhan dengan kualifikasi sesuai dengan ketentuan Program Magister untuk melaksanakan perkuliahan dan bimbingan akademik kepada Peserta Didik agar dapat menyelesaikan studinya secara tepat waktu;
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyiapkan dosen pengganti apabila dosen yang mengajar mata kuliah berhalangan untuk hadir dengan alasan apapun;
 - f. Menyampaikan Laporan Kemajuan Akademik **Peserta Didik** berupa Transkrip Nilai setiap semester; dan
 - g. Menginformasikan hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan prestasi **Peserta Didik**.

PASAL 9

BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- (1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk 18 (delapan belas bulan) bulan pelaksanaan Program Magister, dengan total nilai pembayaran untuk 12 (dua belas) orang **Peserta Didik** yaitu sebesar Rp1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya disebut Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang dimaksud dalam ayat (1) terbagi sebagai berikut:
 - a. BPP Semester Panjang: Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - b. BPP Semester Pendek: Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - c. BPP Semester Tambahan (jika ada): Sesuai dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 350A/IT1.A/PER/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor ITB Nomor 135A/IT1.A/PER/2020 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Bandung.
- (3) Biaya transportasi atau akomodasi **Peserta Didik** untuk mengikuti kegiatan akademik tatap muka di Kampus SBM ITB Bandung tidak termasuk di dalam Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini.
- (4) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan belum termasuk biaya-biaya lain yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan kuliah, bila di kemudian hari ada biaya-biaya lain yang timbul, harus didiskusikan terlebih dahulu dengan **Peserta Didik**.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 10
CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memastikan seluruh **Peserta Didik** membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dengan rincian BPP sebagai berikut:

TAHAP PEMBAYARAN	Pembayaran
Semester 1 – 2022/2023	Rp 35.000.000,-
Semester 2 – 2022/2023	Rp 35.000.000,-
Semester Pendek – 2022/2023	Rp 15.000.000,-
Semester 1 – 2023/2024	Rp 35.000.000,-

- (2) **Peserta Didik** membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan periode pembayaran yang tercantum dalam laman akademik.itb.ac.id.
- (3) Pembayaran biaya-biaya kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan secara mandiri oleh setiap mahasiswa dengan cara transfer ke rekening *virtual account* pembayaran BPP mahasiswa yang tampil dalam laman akademik.itb.ac.id.
- (4) Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh peserta didik **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum periode pembayaran yang telah ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) Perjanjian.
- (5) Biaya yang menjadi Hak **PIHAK PERTAMA** ditagihkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui dokumen penagihan yang diterbitkan **PIHAK PERTAMA** dan dikirimkan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang tercantum pada pasal 19 Perjanjian ini.
- (6) Proses pembayaran atas Biaya yang menjadi Hak **PIHAK PERTAMA** akan menyesuaikan dengan waktu pemenuhan pembayaran BPP yang dilakukan oleh seluruh **Peserta Didik**.

PASAL 11
PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12
PENGULANGAN MATA KULIAH

- (1) **Peserta Didik** yang belum dinyatakan lulus mata kuliah karena mendapatkan nilai D atau E, maka **Peserta Didik** diwajibkan sebagai berikut;
- Mengulang mata kuliah tersebut pada semester setelahnya;
 - Membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp15.000.000/Peserta Didik pada Semester Reguler atau sebesar Rp10.000.000/Peserta Didik pada Semester Pendek, (selanjutnya disebut Tambahan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan). Biaya tersebut hanya akan muncul bila peserta didik melebihi periode waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini.

6 |

Pihak I	Pihak II
	

- (2) **Peserta Didik** yang melebihi masa studi pendidikan normal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini, dengan sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah tetapi belum melaksanakan sidang proyek akhir hingga hari pertama kuliah pada semester berikutnya, maka harus mengambil kembali mata kuliah Proyek Akhir sebesar 3 (tiga) SKS dan membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp7.500.000/**Peserta Didik**, dan apabila tidak dapat lulus dalam semester tambahan tersebut, maka pembayaran Tambahan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan akan mengacu ke ayat 3 pasal ini.
- (3) **Peserta Didik** yang melebihi masa studi pendidikan normal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini, status mahasiswa belum lulus, maka dikenakan pembayaran Tambahan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 350A/IT1.A/PER/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor ITB Nomor 135A/IT1.A/PER/2020 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Bandung dan peraturan lainnya yang diterbitkan ITB mengenai BPP.
- (4) Pelaksanaan pengulangan mata kuliah dilakukan oleh **Peserta Didik** yang mengulang mata kuliah, maka perkuliahan dilaksanakan pada Kelas Reguler yang sedang berjalan di Kampus Bandung atau Jakarta.
- (5) Tambahan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan biaya untuk transportasi serta biaya lain yang diperlukan **Peserta Didik** untuk mengikuti pengulangan mata kuliah ditanggung oleh **Peserta Didik** yang bersangkutan.

PASAL 13 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang dibentuk dan resmi ada berdasarkan hukum Indonesia dan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan perbuatan hukum dalam Perjanjian ini.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai kuasa penuh dan kewenangan untuk menandatangani, menggunakan haknya serta berbuat dan mematuhi kewajibannya terkait dengan Program Magister tersebut dan/atau melaksanakan Perjanjian ini.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah memperoleh semua izin, persetujuan dan dokumen yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Program Magister dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah membuat dan mencatatkan ke dalam laporan administrasi lembaga sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Program Magister Administrasi Bisnis tersebut dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir dan sepenuhnya dapat diperiksa setiap waktu.

PASAL 14 ADENDUM

- (1) Perubahan isi Perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan isi Perjanjian dan/atau pengaturan terkait hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan dicantumkan dalam perjanjian tambahan (Adendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Apabila terdapat perubahan jumlah Peserta Didik ataupun perubahan lainnya, dapat dilakukan Adendum sesuai dengan Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian ini atau pengaturan yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang dinyatakan tidak sah, melanggar hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan dari ketentuan dan pengaturan yang lain yang terdapat dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh dan akan tetap berlaku mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 15

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian berakhir apabila:
- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
 - b. disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya kepada masing-masing pihak 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengakhiran;
- (2) Pada saat Perjanjian ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

PASAL 16

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan seluruh informasi serta dilarang untuk memberikan keterangan, pengetahuan, kerahasiaan, atau dokumen apapun yang berkaitan dengan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan pihak lain di luar Perjanjian ini kepada pihak manapun, kecuali hal tersebut telah mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari masing-masing pihak.
- (2) Kerahasiaan dalam perjanjian ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 17

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain:
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya;
 - b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal;
 - c. Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
 - d. Kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu **PIHAK**, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
 - e. Peserta Didik mengundurkan diri atas persetujuan **PIHAK KEDUA**; serta
 - f. Peserta Didik meninggal dunia.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (4) Apabila *Force Majeure* yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf (e), maka **PIHAK KEDUA** dimohon untuk membebaskan Peserta Didik tersebut dari kewajiban membayar sisa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.

PASAL 18

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat **PARA PIHAK** akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, upaya penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih kedudukan hukum yang tidak berubah di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

PASAL 19

KORESPONDENSI

Sehubungan dengan Perjanjian ini, segala korespondensi dan/atau surat menyurat dapat ditujukan ke:

PIHAK PERTAMA: PT MARKPLUS INDONESIA

EightyEight@Kasablanka Lantai 8, Jalan Casablanca Raya Kav. 88,
Jakarta 12870
Telepon : (021) 5790 2338
UP: Dr Jacob Silas Mussry
Jabatan: Direktur
Email: jacky_mussry@markplusinc.com

PIHAK KEDUA: INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Sekolah Bisnis dan Manajemen
TK Low Center for Executive Education, Graha Irama lantai 12, Jalan
HR Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta 12950
Telepon: +62 (21) 529 6868
Up: Yos Sunitiyoso, PhD
Jabatan: plit. Ketua Program Studi MBA Jakarta
Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB
Email: yos.sunitiyoso@sbm-itb.ac.id.

Pihak I	Pihak II
	

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA
Institut Teknologi Bandung




Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.
Wakil Rektor bidang Akademik dan
Kemahasiswaan

PIHAK PERTAMA
PT MarkPlus Indonesia




Dr. Jacob Silas Mussy
Direktur

Pihak I	Pihak II
	

Lampiran 1 – Daftar Peserta

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS
ENTREPRENEURIAL MARKETING BATCH 1 KELAS WEEKDAYS
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NOMOR: 0460/MI/XII/2022
621A/IT1.B04/KS.00/2022

NO	NO SELEKSI	NAMA LENGKAP
1	222120721	Augustine Sally Saputra
2	222160998	Bianca Hedianana
3	222110437	Bthari Ayeisha
4	222130659	Daniel Tjeong
5	222160629	Gunawan Pramono
6	222140135	Hana Clarinda K P Ernanto
7	222120049	Iiham Guspuji Maulana
8	222130288	Kenji Widyarta
9	222160272	Maria Elvani Situmorang
10	222160689	Maya Soviasari
11	222140293	Muhammad Dzaky Ramadhan Nuh
12	222130925	Sachi Hongo

Lampiran 2 – Struktur Mata Kuliah

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS ENTREPRENEURIAL MARKETING BATCH 1 KELAS WEEKDAYS TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NOMOR: 0460/MI/XII/2022
621A/IT1.B04/KS.00/2022

Semester 1

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
MM5001	<i>Marketing Management</i>	3
MM5002	<i>Operations and Supply Chain Management</i>	3
MM5004	<i>Financial Report and Control</i>	2
MM5008	<i>Business Ethics, Law and Sustainability</i>	3

11

Semester 2

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
MM5005	<i>Economic and Business Landscape Analysis</i>	3
MM5006	<i>Financial Management and Policy</i>	3
MM5007	<i>Strategic Decision Making and Negotiation</i>	3
MM5003	<i>Organizational Behaviour and Managing People</i>	3

12

Semester Pendek

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
MMxxxx	<i>Elective-1</i>	3
MM6098	<i>Research Methodology for Business</i>	2

5

Semester 3

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
MM5009	<i>Strategic Management and Agile Enterprise</i>	3
MM5010	<i>Management of Innovation, Technology and Entrepreneurship</i>	2
MMxxxx	<i>Elective-2</i>	3
MM6099	<i>Final Project</i>	3

12